

1. INTRODUCCIÓN

- El etiquetado es toda información sobre un producto, figure en él o le acompañe
- Función para el **consumidor**: conocer la naturaleza y características del producto, incluyendo atributos de confianza no visibles (certificación de calidad, seguridad)
- Función para la **industria**: evita que las diferencias normativas entre Estados Miembros generen obstáculos técnicos al comercio y condiciones de competencia desiguales
- En el marco del **Acuerdo OTC de la OMC**, el etiquetado es uno de los obstáculos técnicos al comercio más frecuentes, agravado por la proliferación de etiquetados voluntarios sociales o medioambientales
- Estructura de la exposición: etiquetado alimentario (horizontal y vertical), etiquetado nutricional y etiquetado de productos industriales (general y sectorial)

2. ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

- Referencia internacional: **Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados**, que define etiquetado, etiqueta y alimento preenvasado
- Marco histórico: **Directiva 2000/13/CE**, sobre etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios, transpuesta por el **Real Decreto 1334/1999**
- Ambos quedaron sustituidos por el **Reglamento (UE) 1169/2011**, sobre información alimentaria facilitada al consumidor, de aplicación directa

El Reglamento (UE) 1169/2011

- Entró en vigor el **13 de diciembre de 2014**, con las disposiciones de información nutricional aplicables desde el **13 de diciembre de 2016**
- Unifica el etiquetado general (antes **Directiva 2000/13/CE**) y el nutricional (antes **Directiva 90/496/CEE**)
- Responsabilidad principal en el operador bajo cuyo nombre se comercializa el alimento, o el importador si no está establecido en la UE
- Novedades: alérgenos también en alimentos no envasados (**Real Decreto 126/2015**), origen de la carne no elaborada, señalización de imitaciones de alimentos

- **Reglamento de Ejecución (UE) 1337/2013:** exige indicar lugar de cría y sacrificio en carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves, desde el **1 de abril de 2015**

Información alimentaria obligatoria

- El **Artículo 9** fija las menciones obligatorias: denominación, lista de ingredientes, alérgenos (**Anexo II**), cuantificación QUID, cantidad neta, fecha de duración o caducidad, condiciones de conservación, datos del operador, origen cuando proceda, modo de empleo, grado alcohólico (bebidas de más de **1,2 %**) e información nutricional
- El **Artículo 35** permite completar con pictogramas o símbolos
- El **Artículo 10** y el **Anexo III** añaden menciones adicionales para determinadas categorías

Presentación y legibilidad

- Debe figurar en el envase o etiqueta adherida (**Artículo 12**)
- Tamaño mínimo de letra de **1,2 mm** (altura de la "x"), reducido a **0,9 mm** si la mayor superficie del envase es inferior a **80 cm²** (**Artículo 13**)
- Denominación, cantidad neta y grado alcohólico deben figurar en el mismo campo visual
- Venta a distancia: la información debe estar disponible antes de la compra, salvo la fecha de duración o caducidad (**Artículo 14**)
- Idioma: comprensible para el Estado Miembro de comercialización, en España al menos castellano (**Artículo 15**)

Excepciones y particularidades sectoriales

- **Artículo 16:** botellas de vidrio reutilizables marcadas de forma indeleble, con menciones mínimas, y envases pequeños (menos de **10 cm²**) con menciones reducidas
- Información nutricional no obligatoria en los alimentos del **Anexo V**
- Bebidas de más de **1,2 %** de alcohol, históricamente exentas de lista de ingredientes e información nutricional. Tras el **Reglamento (UE) 2021/2117**, desde el **8 de diciembre de 2023** los vinos y vitivinícolas aromatizados deben facilitarlas, admitiéndose vía digital (QR) salvo valor energético y alérgenos

Reglas específicas por mención

- Denominación (**Artículo 17**): orden de prelación jurídica, habitual o descriptiva. No puede sustituirse por marca comercial

TEMA 49 – Etiquetado de productos alimenticios e industriales. Legislación de la UE y nacional sobre etiquetado

- Lista de ingredientes (**Artículo 18**): orden decreciente de peso, indicando nanomateriales con "nano"
- Exenciones (**Artículo 19**): frutas y hortalizas frescas sin pelar, aguas carbónicas, vinagres de un solo producto básico, alimentos de un ingrediente, queso, mantequilla y leche o nata fermentadas sin añadidos ajenos
- Alérgenos (**Artículo 21**): resaltados tipográficamente o mediante la palabra "contiene"
- QUID (**Artículo 22**): obligatoria si el ingrediente figura en la denominación, se destaca o es esencial
- Cantidad neta (**Artículo 23**): en volumen para líquidos, en masa para el resto
- Fecha de duración o caducidad (**Artículo 24**) y condiciones de conservación tras la apertura (**Artículo 25**)
- Origen (**Artículo 26**): obligatorio si su omisión induce a error. El **Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775**, aplicable desde abril de 2020, exige indicar el origen del ingrediente primario si difiere del origen declarado

Normativa específica

- **Reglamento (UE) 609/2013**, sobre alimentos para grupos específicos, que sustituye el concepto de alimento dietético por tres categorías: lactantes y niños de corta edad (**Reglamento Delegado (UE) 2016/127**), usos médicos especiales (**Reglamento Delegado (UE) 2016/128**) y sustitutivos de dieta completa para control de peso (**Reglamento Delegado (UE) 2017/1798**)
- Alimentos sin gluten regulados de forma horizontal por el **Reglamento de Ejecución (UE) 828/2014**
- OMG: **Reglamento (CE) 1830/2003**, sobre trazabilidad y etiquetado, con umbral de tolerancia del **0,9 %** de presencia accidental
- Indicación de precios: **Directiva 98/6/CE**, sobre el precio por unidad de medida
- Carne de vacuno: **Reglamento (CE) 1760/2000**, tras la crisis de la EEB, exige código de referencia y menciones de nacimiento, cría, sacrificio y despiece con país y número de aprobación

Legislación española

- El **Reglamento (UE) 1169/2011** es de aplicación directa, dejando obsoleto el **Real Decreto 1334/1999**
- El **Real Decreto 126/2015** aprueba la norma general de información alimentaria para alimentos sin envasar, cubriendo los vacíos delegados a los Estados Miembros

3. ETIQUETADO NUTRICIONAL

Directrices del Codex Alimentarius

- Adoptadas en 1985 y actualizadas periódicamente
- Objetivos: información objetiva sobre nutrientes, evitar que sea falsa o engañosa, y evitar declaraciones nutricionales sin información sistemática que las sustente

Legislación en la UE

- Régimen histórico: **Directiva 90/496/CEE**, transpuesta por el **Real Decreto 930/1992**, con etiquetado nutricional voluntario salvo declaración nutricional o saludable, estructurado en Grupo 1 o Grupo 2
- El **Reglamento (UE) 1169/2011** hace obligatoria la información nutricional para la mayoría de alimentos envasados
- El **Artículo 30** exige valor energético, grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal
- Ampliación voluntaria: ácidos grasos mono y poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra, vitaminas y minerales en cantidades significativas (**Anexo XIII**)

Expresión y presentación

- Base de cálculo por **100 g o 100 ml (Artículo 32)**
- Ingestas de referencia de vitaminas y minerales, con la mención del adulto medio (**8400 kJ / 2000 kcal**)
- Expresión adicional por porción, siempre cuantificada (**Artículo 33**)
- Formato de tabla en el mismo campo visual, o lineal si no hay espacio (**Artículo 34**)
- Formas adicionales gráficas en el frontal del envase (FOPL), como el **Nutri-Score (Artículo 35)**

Información voluntaria

- Regulada por los **Artículos 36 y 37**: no debe inducir a error, ser ambigua, ni ocupar el espacio de la información obligatoria

Medidas nacionales

- El **Artículo 38** prohíbe legislar por cuenta propia sobre materias armonizadas
- El **Artículo 44** reserva competencia nacional para alimentos sin envasar, exigiendo a nivel UE solo la declaración de alérgenos

- En España regula esta materia el **Real Decreto 126/2015**

4. EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES

- Producto industrial: bien duradero o fungible resultado de un proceso industrial destinado a la venta al consumidor
- Excluidos: cosméticos, productos sanitarios, farmacéuticos, alimenticios, artesanos, obras de arte y antigüedades, con normativa propia
- Debe incorporarse mediante etiqueta unida de forma fija al envase

Normativa horizontal

- **Real Decreto 1468/1988**, reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales, en consonancia con el **Reglamento (UE) 2023/988**, sobre seguridad general de los productos (RSGP)
- El **Artículo 6** exige información eficaz, veraz y suficiente, sin inducir a error, sin omitir datos y con advertencia de riesgos
- El **Artículo 7** fija los datos mínimos: denominación, composición cuando afecte a la aptitud de uso, plazo de uso, contenido neto, características esenciales, lote de fabricación, identificación del responsable, país de origen y especificaciones energéticas
- Idioma al menos castellano, con posibilidad de folleto adjunto si hay limitación de espacio (**Artículos 8 y 9**)

Normativa específica

- Productos sujetos a la legislación de armonización (Nuevo Enfoque) deben incorporar el **marcado CE**, declaración del fabricante de conformidad con los requisitos comunitarios
- Debe colocarse de forma visible, legible e indeleble antes de la comercialización

Calzado

- **Directiva 94/11/CE y Real Decreto 1718/1995**
- Identificación del fabricante o importador y composición de empeine, forro y plantilla, y suela, mediante pictogramas o texto en castellano
- Regla del **80 %**: el material indicado debe representar al menos ese porcentaje de la superficie o volumen correspondiente
- El calzado de moda común no lleva marcado CE, y basta con etiquetar un solo zapato del par

Textiles

- **Reglamento (UE) 1007/2011 y Real Decreto 928/1987**
- Indicación de fibras por orden decreciente de peso e identificación del operador de la UE
- En prendas de confección y de punto, etiqueta cosida o fijada de forma permanente
- Partes diferenciadas se detallan si representan al menos el **30 %** del peso
- Etiquetado de conservación coordinado por el **Consejo Intertextil Español**, voluntario pero sancionable si induce a confusión. No lleva marcado CE

Material eléctrico de baja tensión

- Tensión nominal entre **50 y 1000 V** en corriente alterna y entre **75 y 1500 V** en corriente continua
- **Directiva 2014/35/UE**, transpuesta por el **Real Decreto 187/2016**, exige marcado CE
- Declaración UE de conformidad en castellano, identificando aparato, signatario, lote y normas armonizadas aplicadas

Juguetes

- Producto destinado a niños menores de **14 años**
- **Directiva 2009/48/CE y Real Decreto 1205/2011**, con marcado CE obligatorio
- En proceso de sustitución por el **Reglamento (UE) 2025/2509**, que refuerza exigencias frente a alérgenos, disruptores endocrinos y ciberseguridad, e introduce el Pasaporte Digital de Producto vinculado a un código QR

Muebles

- Sin normativa sectorial específica, se rigen por el **Real Decreto 1468/1988** y el **Reglamento (UE) 2023/988**
- En puericultura (cunas, cambiadores, tronas, literas), exige mención de cumplimiento de la norma **UNE-EN** aplicable y advertencias de riesgo
- No llevan marcado CE, salvo mecanismos motorizados regulados por la Directiva de Máquinas o de Baja Tensión

Equipos de protección individual

- **Reglamento (UE) 2016/425**, con tres categorías (I, II y III) según la gravedad del riesgo

- Marcado CE obligatorio e inseparable, con número de organismo notificado en la categoría III
- Debe indicar datos del fabricante, modelo, talla, año de fabricación, pictograma de riesgo y norma técnica armonizada

5. CONCLUSIÓN

- El etiquetado concilia el derecho del consumidor a la información, el interés de la industria en reglas comunes de competencia y la necesidad de un instrumento de referencia para las autoridades de control
- El **Reglamento (UE) 1169/2011** unificó el etiquetado general y el nutricional en un solo texto de aplicación directa
- En productos industriales conviven la normativa general informativa (**Real Decreto 1468/1988**) y las normas sectoriales del Nuevo Enfoque, que añaden la exigencia del marcado CE, como ilustra la sustitución de la normativa de juguetes por el **Reglamento (UE) 2025/2509**
- Para el SOIVRE, el etiquetado es el primer elemento que se examina en la práctica totalidad de los actos de inspección